

「보건복지부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정」 일부개정

1. 개정이유

소속기관장의 사적이해관계자 신고·신청 시 이해충돌방지담당관의 조치할 사항을 규정하는 등의 내용으로 국민권익위원회의 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」이 개정(예규 제320호, '24. 8. 14.)됨에 따라 그 변경사항을 반영하여 제도운영의 일관성 및 효율성을 도모하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소속기관장의 사적이해관계자 신고·신청 시 이해충돌방지담당관이 조치할 근거를 마련함.(안 제4조제4항)

나. 사적이해관계자 신고·신청을 한 공직자 및 기피신청의 대상이 된 공직자가 불가피한 사정으로 해당 직무를 계속 수행하는 경우 이해충돌 방지담당관 등을 통해 확인·점검할 수 있도록 방법 및 절차를 규정함.
(안 제4조제5항 및 별지 제4호의2서식 신설)

다. 고위공직자가 민간부문에서 업무활동이 없을 경우 ‘고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서’를 작성하여 서면으로 제출하도록 규정함.(안 제5조제2항 및 별지 제6호의2서식 신설)

라. 고위공직자가 제출한 내역이 겹직 신고사항, 선고공보 등과 비교

하여 누락된 사항이나 구체적이지 않은 경우 보완을 요청할 수 있도록 함.(안 제5조제3항 신설)

마. 직무관련 외부활동의 허가를 받으려는 경우 외부활동 시작 전 신청서를 이해충돌방지담당관에게 제출하고 이해충돌방지담당관은 소속기관장 등의 의견을 들어 직무수행에 지장이 있는지를 판단하여 허가 여부를 통보하도록 함.(안 제6조의2, 별지 제7호의2서식 및 별지 제7호의3서식 신설)

바. 공직자가 운영규정을 통해서도 이해충돌 방지제도를 충분히 이해하고 의무사항을 이행할 수 있도록 법령에서 규정되어 있는 모든 행위 규범과 절차를 운영규정에 반영함.(안 제8조의2, 제8조의3, 제10조의2, 제10조의3, 제20조 신설)

사. 재검토기한의 기준일을 변경함.(2023. 1. 1. → 2025. 1. 1.)(안 제21조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

보건복지부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정 일부개정

보건복지부 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "별지 제2호 서식"을 "별지 제2호서식"으로 하며, 같은 조 제3항 후단 중 "지체없이"을 "지체 없이"로, "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로 한다.

제4조제2항 중 "법 제5조 제1항"을 "법 제5조제1항"으로, "법 제5조 제2항"을 "법 제5조제2항"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "별지 제4호 서식"을 "별지 제4호서식"으로 하며, 같은 조 제4항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제5항을 제6항으로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 전단 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하며, 같은 항 후단 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

- ④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보

해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

제5조제1항 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제2항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 고위공직자는 그 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간부문에서 업무활동을 한 내역이 없는 경우, 그 직위에 임용되거나 임기를 개시한 날부터 30일 이내에 별지 제6호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활동 내역을 제출해야 하는 사람이 소속기관장인 경우에는 이해충돌방지담당관을 말한다)은 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 내역을 고위공직자의 겸직신고 사항, 선거공보, 기타 고위공직자의 민간부문 업무 활동을 알 수 있는 자료와 비교하여 누락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

제6조제1항 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제4항"을 "제5항"으로 한다.

제6조의2를 다음과 같이 신설한다.

제6조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제7호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제7호의3서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는 지를 판단하고 별지 제7호의3서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제7조 중 "별지 제8호 서식"을 "별지 제8호서식"으로 한다.

제8조 중 "별지 제9호 서식"을 "별지 제9호서식"으로 한다.

제8조의2 및 제8조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 소속기관장은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제8조의3(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 보건복지부의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 보건복지부의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 해서는 아니 된다.

제9조 중 "별지 제10호 서식"을 "별지 제10호서식"으로 한다.

제10조의2 및 제10조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제10조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제10조의3(부당이득의 환수 등) ① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제11조제1항 및 제2항 중 "별지 제11호 서식"을 각각 "별지 제11호서식"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제12조 중 "별지 제12호 서식"을 "별지 제12호서식"으로 한다.

제13조 중 "영 제22조 제5항"을 "영 제22조제5항"으로, "별지 제12호"를 "별지 제12호서식"으로 한다.

제14조 중 "별지 제13호"를 "별지 제13호서식"으로 한다.

제15조 중 "별지 제14호 서식"을 "별지 제14호서식"으로 한다.

제17조 중 "별지 제15호 서식"을 "별지 제15호서식"으로 한다.

제19조 중 "별표1"을 "별표 1"로 한다.

제20조를 제21조로 하고, 같은 조(중전의 제20조) 중 "2023년 1월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 하며, 제20조를 다음과 같이 신설한다.

제20조(과태료) 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반사실을 「비송 사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.

별지 제4호의2서식, 별지 제6호의2서식, 별지 제7호의2서식 및 별지 제7호의3서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

사적이해관계자 신고 등에 대한 공정한 직무수행 확인·점검서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

① 신고· 신청인 등	성명	소속	직위(직급)
신고 유형	☐ 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청 ☐ 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고 ☐ 직무관련자와의 거래 신고		
확인·점검자	성명	소속	직위(직급)
② 확인·점검 내용			
③ 확인·점검 결과	☐ 특이사항 없음 ☐ 특이사항 있음 후속 조치 내용 :		

년 월 일

확인·점검자

(서명 또는 인)

작성방법

- ① “신고·신청인 등”은 사적이해관계자 신고·회피 신청을 한 공직자, 기피 신청의 대상이 된 공지가, 공공기관 직무관련 부동산 보유·매수 신고를 한 공직자, 직무관련자 거래 신고를 한 공직자를 적습니다.
- ② “확인·점검 내용”은 신고·신청인 등이 해당 직무를 계속 수행하지 않고 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 해당 직무가 동일한 과정과 절차를 거쳐 유사한 결과가 도출되었을 것인지에 대해 확인·점검하고 그 내용을 구체적으로 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등의 직무가 ○○건에 대한 수의계약 체결인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 나라장터를 이용해 견적서를 제출받고, 최저 입찰자를 선정하였을 것임을 확인·점검
- 예2) 신고·신청인 등의 직무가 ○○계약직을 채용하는 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 기관 홈페이지에 채용 사항을 공고하고, 기관 규칙에서 정한 평정기준 및 심사위원회 구성·운영에 따라 채용후보자를 선발하였을 것임을 확인·점검
- 예3) 신고·신청인 등의 직무가 ○○허가를 처리하는 직무인 경우, 신고·신청인 등이 아닌 다른 공직자가 해당 직무를 대신 수행한다고 가정했을 경우에도 법령·기준에서 정한 허가 요건을 검토하여 허가 여부에 대한 판단을 동일하게 하였을 것임을 확인·점검
- ③ “확인·점검 결과”는 공정하게 직무를 수행한 경우 ‘특이사항 없음’에 체크하고, 직무의 공정성이 의심되는 경우 ‘특이사항 있음’에 체크합니다. ‘특이사항 있음’에 체크한 경우, 후속 조치 내용을 간략하게 적습니다.
- 예1) 신고·신청인 등이 수행한 ○○직무에 대해 추가적으로 자체 감사를 실시하고자 함(○○월 예정)
- 예2) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 주의·경고 조치함(○○월 ○○일)
- 예3) 신고·신청인 등의 ○○직무 수행에 대해 ○○ 관련 위법 사항이 발견되어 신고·신청인 등을 징계위원회에 회부함(○○월 ○○일)

고위공직자의 민간부문 업무활동 내역 없음 확인서

제출인	성명	소속
	직위(직급)	임용일(임기 개시일)

본인은 위 직위에 임용되거나 임기를 개시하기 전 3년 이내에 민간 부문에서 업무활동을 한 내역이 없음을 확인합니다.

년 월 일

○○기관장 귀하

제출인

(서명 또는 인)

직무 관련 외부활동 허가 신청서

(앞 쪽)

접수번호		접수일		처리일	
신고인	성명	소속		직위(직급)	
① 요청인	기관명	담당자		연락처	
② 외부활동 유형	[] 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외)				
	[] 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위				
	[] 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위				
외부활동 내용	③ 외부활동 주제				
	④ 외부활동 방법				
	⑤ 외부활동 일시		⑥ 일괄신고		
	20 . . . ~ 20 . . .		월 평균 횟수 : 회		
			연간 총 횟수 : 회		
⑦ 사례금					
총액 천원 (※ 1회 평균 대가 천원)					
[교통비·숙박비·식비(실비) 천원 별도] (※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 천원)					

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 위와 같이 직무 관련 외부활동을 신청합니다.

신고인	년	월	일
	(서명 또는 인)		

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

작성방법

※ 본 “직무 관련 외부활동 허가 신청서”는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에 해당하는 사항은 작성하지 않습니다.

① “요청인”은 1)공직자에게 지식이나 정보 제공을 요청하고 대가를 지급한 주체 2)공직자가 대리하는 외국의 기관·법인·단체 3)공직자가 취임하려고 하는 직위가 속한 기관을 말합니다.

② “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.

③ “외부활동 주체”는 공직자가 ①에서 선택한 외부활동 유형과 관련한 구체적인 활동 내용을 간략하게 적습니다.

(예) 1) ○○언론사 요청으로 ○○○정책 효과에 대한 자문

2) ○○법인을 대리해 ○○에 관한 소송 수행

3) ○○단체의 단체장으로 취임

④ “외부활동 방법”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 구체적 방법을 간략하게 적습니다.

(예) 1) 서면 자문, 유선 자문 등

2) 관련 자료 제공, 재판 출석 등

3) 단체장으로서의 제반 활동 수행

⑤ “외부활동 일시”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하는 일시를 적습니다.

(예) 1) 자문 기간

2) 대리 기간

3) 취임 기간

⑥ “일괄신고”는 공직자가 ③에서 작성한 활동을 연간 정기적으로 수행하는 경우에만 작성합니다.

(예) ○○법인에 월 평균 2회씩 1년간 ○○기술 관련 자문을 하는 경우, 연간 총 24회, 월 평균 2회로 작성

⑦ “사례금”은 공직자가 ③에서 작성한 활동을 수행하고 지급받은 대가를 작성합니다. 이 때, 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재합니다.

직무 관련 외부활동 허가 통보서

• []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	통보일	
신청인	성명	소속	직위(직급)
① 외부활동 유형	☐ 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위(「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의 등 대가로서 사례금 수수가 허용된 경우는 제외) ☐ 외국의 기관·법인·단체 등을 대리하는 행위 ☐ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위		
② 결과	☐ 허가 ☐ 불허가 * 허가하지 않는 사유 :		
기타 참고사항			

「공직자의 이해충돌 방지법」 제10조에 따라 직무 관련 외부활동 허가 신청에 대한 결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

○○기관장

(서명 또는 인)

작성방법

① “외부활동 유형”은 공직자가 직무 관련 외부활동으로서 소속기관장의 허가를 받으려고 하는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 중 유형에 체크 표시 합니다.

③ “결과”는 허가 또는 불허가를 선택하여 표시하고, 불허가하는 경우, 그 사유를 간략하게 적습니다.

(예) 공직자가 신청한 외부활동은 공직자의 공정한 직무수행에 지장을 줄 것이라 판단됨

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① 보건복지부 소속 공직자(이하 “공직자”라 한다)가 법 제5조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 신고하고 회피를 신청하려는 경우에는 <u>별지 제1호 서식</u> 을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면(전자문서 및 청렴포털의 이해충돌방지법 표준신고시스템을 통한 신고를 포함한다. 이하 같다)으로 제출해야 한다.		제3조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>별지 제1호서식</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.		
② 이해충돌방지담당관은 법 제5조제2항에 따라 기피 신청을 하려는 신청인에게 <u>별지 제2호 서식</u> 을 작성하여 서면으로 제출하도록 안내해야 한다.		② ----- ----- ----- <u>별지 제2호 서식</u> ----- -----.		
③ 이해충돌방지담당관은 법 제5조제2항에 따라 기피 신청의 대상이 된 공직자에게 그에 대한 의견을 들을 수 있다. 해당 공직자는 소속기관장이 요구하는 경우 <u>지체없이</u> 그 사유를 소		③ ----- ----- ----- -----. ----- <u>지체 없이</u> -----		

명한 문서를 별지 제3호 서식에 따라 작성하여 제출해야 한다.

제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (생략)

② 제1항에 따른 업무를 수행하는 이해충돌방지담당관은 법 제5조 제1항에 따른 신고·회피 신청을 한 공직자나 법 제5조 제2항에 따른 기피 신청의 대상이 된 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의 의견을 들을 수 있다.

③ 소속기관장이 공직자에게 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 이해충돌방지담당관은 같은 조 제3항에 따라 해당 공직자와 기피를 신청한 자에게 지체없이 그 내용을 별지 제4호 서식에 따른 서면으로 통보해야 한다.

④ 이해충돌방지담당관은 제3항에 따라 통보한 공정한 직무수행을 위한 조치가 이루어지고 있는지를 확인·점검해야 한다.

----- 별지 제3호서식-----.

제4조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① (현행과 같음)

② ----- 법 제5조제1항-----

----- 법 제5조제2항-----

③ -----

----- 별지 제4호서식-----.

④ 이해충돌방지담당관은 신고·회피 신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다)의 의견

<신 설>

⑤ 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다)가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 스스로 판단하여 법 제7조제1항 각 호의 조치를 신청하는 경우 별지 제5호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다. 이 경우 신청을 위한 조치와 관련하여서는 제1항부터 제4항까지를 준용한다.

을 들어 법 제7조에 따른 조치의 내용을 별지 제4호서식에 따른 서면으로 소속기관장에게 통보해야 한다.

⑤ 이해충돌방지담당관이 법 제7조제2항에 따른 조치를 통보한 경우 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자는 신고·신청을 한 공직자 및 기피 신청의 대상이 된 공직자에 대해 해당 직무수행이 완료된 날부터 30일 이내에 공정한 직무수행 여부를 별지 제4호의2서식에 따른 서면으로 확인·점검해야 한다.

⑥ -----

----- 별지 제5호서식 -----

----- 제5항 -----
-----.

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① 고위
공직자는 법 제8조제1항에 따라
민간부문 업무활동 내역을 제출
하는 경우 같은 조 제2항과 관
련하여 별지 제6호 서식을 작성
하여 이해충돌방지담당관에게
서면으로 제출하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

제5조(고위공직자 민간부문 업무
활동 내역 제출·관리) ① -----

----- 별지 제6호서식 -----

----- 제출해야 -----.

② 고위공직자는 그 직위에 임
용되거나 임기를 개시하기 전 3
년 이내에 민간부문에서 업무활
동을 한 내역이 없는 경우, 그
직위에 임용되거나 임기를 개시
한 날부터 30일 이내에 별지 제
6호의2서식을 작성하여 이해충
돌방지담당관에게 서면으로 제
출해야 한다.

③ 소속기관장(민간부문 업무활
동 내역을 제출해야 하는 사람
이 소속기관장인 경우에는 이해
충돌방지담당관을 말한다)은 제
1항 또는 제2항에 따라 제출받
은 내역을 고위공직자의 겸직신
고 사항, 선거공보, 기타 고위공
직자의 민간부문 업무 활동을
알 수 있는 자료와 비교하여 누

② (생략)

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① 공직자는 법 제9조 제1항에 따른 사실을 신고하려는 경우 별지 제7호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고가 있는 경우 신고 사항에 대한 조치에 관하여 제4조제1항부터 제4항까지를 준용한다.

<신 설>

락된 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우, 해당 고위공직자에게 보완을 요청할 수 있다.

④ (현행 제2항과 같음)

제6조(직무관련자와의 거래 신고 및 조치) ① -----

----- 별지 제7호서식-----

----- 제출해야 -----.

② -----

----- 제5항-----
-----.

제6조의2(직무 관련 외부활동의 제한) ① 공직자는 법 제10조제2호, 제4호, 제5호 단서에 따라 소속기관장의 허가를 받으려는 경우 해당 활동을 시작하기 전에 별지 제7호의2서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

② 제1항의 허가 신청을 받은 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 소속기관장의

의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제7호의3서식에 따라 통보한다.

③ 이해충돌방지담당관은 허가 신청을 한 공직자가 소속기관장인 경우, 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 사람을 포함한다)의 의견을 들어 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하고 별지 제7호의3서식에 따라 소속기관장에게 통보한다.

제7조(가족 채용 제한 대상 확인) 보건복지부 본부 및 소속기관에서 채용 업무를 담당하는 공직자는 법 제11조제1항 각 호에 해당하는 가족 채용 제한 대상인지를 확인하기 위해 채용대상자(법 제11조제2항 각 호에 해당하는 사람은 제외한다)로부터 별지 제8호 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인) 보건복지부 본부 및 소속기관의 계약 업무를 담당하는

제7조(가족 채용 제한 대상 확인)

별지 제8호서식-----
-----.

제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인) -----

공직자는 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 별지 제9호 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

<신 설>

<신 설>

----- 별지 제9호서식 -----

--.

제8조의2(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) ① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 해서는 아니된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 소속기관장은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

제8조의3(직무상 비밀 등 이용 금지) ① 공직자(공직자가 아니게

된 날부터 3년이 경과하지 않은 사람을 포함하되, 다른 법률에서 이와 달리 규정하고 있는 경우에는 그 법률에서 규정한 바에 따른다. 이하 이 조에서 같다)는 법 제14조제1항에 따라 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 해서는 아니 된다.

② 법 제14조제2항에 따라 공직자로부터 직무상 비밀 또는 보건복지부의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 자는 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득해서는 아니 된다.

③ 법 제14조제3항에 따라 공직

제9조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) 공직자는 법 제15조제1항에 따라 직무관련자인 소속기관의 퇴직자와 사적 접촉을 신고하려는 경우 별지 제10호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출해야 한다.

<신 설>

<신 설>

자는 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 보건복지부의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하서는 아니 된다.

제9조(퇴직자 사적 접촉 신고 방법) -----

----- 별지 제10호서식-----

제10조의2(위법한 직무처리에 대한 조치) 소속기관장은 법 제21조에 따라 공직자가 법 제5조제1항, 제6조, 제8조제1항·제2항, 제9조제1항·제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조제2항, 제13조, 제14조 또는 제15조를 위반한 사실을 발견한 경우에는 해당 공직자에게 위반사실을 즉시 시정할 것을 명하고 계속 불이행할 경우 해당 공직자의 직무를 중지하거나 취소하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제10조의3(부당이득의 환수 등)

① 소속기관장은 법 제22조제1항에 따라 공직자가 법 제5조의 신고 및 회피 의무 또는 법 제6조의 신고 의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우에는 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

② 소속기관장은 법 제22조제2항에 따라 공직자가 법 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수해야 한다.

③ 법 제22조제3항에 따라 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다른 법률에서 공직자 또는 제3자가 얻은 부당이득의 몰수, 환수 등에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 법률에 따른다.

제11조(위반행위 신고) ① 공직자가 법 제18조제1항에 따라 이 법의 위반행위가 발생하였거나 발생하고 있다는 사실을 신고하려는 경우 국민권익위원회, 법

제11조(위반행위 신고) ① -----

위반행위가 발생한 공공기관,
그 감독기관, 감사원, 수사기관
에 별지 제11호 서식을 작성하
여 서면으로 제출해야 한다.

② 이해충돌방지담당관은 공직
자가 아닌 국민이 제1항의 신고
를 하려는 경우 별지 제11호 서
식을 작성하여 서면으로 제출하
도록 안내해야 한다.

③ 제1항에 따른 신고를 받은
소속기관장 또는 이해충돌방지
담당관은 신고자의 인적사항이
나 신고내용이 외부에 알려지지
않도록 하여야 한다.

제12조(위반행위 신고의 처리) 이
해충돌방지담당관은 법 제18조
제1항에 따른 신고를 받은 경우
법 제19조제4항에 따라 조사·
감사 또는 수사(이하 “조사등”
이라 한다)를 마친 날부터 10일
이내에 그 결과를 신고자에게
별지 제12호 서식에 따른 서면
으로 통보해야 한다.

제13조(이첩·송부의 처리) 이해
충돌방지담당관은 법 제19조제
2항 및 영 제22조 제5항에 따라

-- 별지 제11호서식-----
-----.

② -----

----- 별지 제11호서식

-----.

③ -----

----- 해야 ----.

제12조(위반행위 신고의 처리) --

별지 제12호서식-----
-----.

제13조(이첩·송부의 처리) ----

----- 영 제22조제5항-----

국민권익위원회로부터 이첩 또는 송부받은 경우 법 제19조제4항에 따라 조사 등을 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 신고자(신고자가 신분공개에 동의하지 아니하여 신고자의 인적사항을 제외하고 신고를 이첩 또는 송부받은 경우는 제외한다. 이하 같다.) 및 국민권익위원회에 별지 제12호에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제14조(종결처리) 이해충돌방지담당관은 영 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 법 제18조제1항에 따라 접수받은 신고 또는 법 제19조제2항에 따라 이첩·송부받은 신고를 종결하는 경우 신고자와 국민권익위원회(국민권익위원회로부터 이첩·송부받은 경우만 해당한다)에 별지 제13호에 따른 서면으로 통보해야 한다.

제15조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) 이해충돌방지담당관은 신고자가 법 제19조제6항에 따른 이의신청을 하려

별지 제12호서식-----
-----.

제14조(종결처리) -----

별지 제13호서식-----
-----.

제15조(위반행위의 신고처리 결과에 대한 이의신청) -----

는 경우 같은 조 제4항 또는 제 5항에 따라 조사 등에 대한 결과를 통보받은 날부터 7일 이내에 별지 제14호 서식을 작성하여 서면으로 신청할 수 있음을 안내해야 한다.

제17조(위반 여부에 대한 상담) 공직자는 이 법에 따른 의무와 관련하여 상담이 필요한 경우 이해충돌방지담당관과 상담할 수 있고 이해충돌방지담당관은 별지 제15호 서식에 따라 상담 내용을 관리해야 한다.

제19조(징계양정 기준) 소속기관장이 이 법의 위반행위자에 대한 징계처분을 하는 때에는 이 훈령 별표1의 이해충돌방지법 위반 징계양정기준을 참작해야 한다.

<신 설>

-- 별지 제14호서식-----

-----.

제17조(위반 여부에 대한 상담) -

별지 제15호서식-----
-----.

제19조(징계양정 기준) -----

--- 별표 1-----

---.

제20조(과태료) 소속기관장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보해야 한다.

제20조(재검토기한) 보건복지부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2023년 1월 1</u> 일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다. <u><신 설></u>	제21조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2025년 1월 1</u> 일----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -----.
<u><신 설></u>	<u>[별지 제4호의2서식]</u> <u>사적이해관계자 신고 등에 대한</u> <u>공정한 직무수행 확인·점검서</u>
<u><신 설></u>	<u>[별지 제6호의2서식]</u> <u>고위공직자의 민간부문 업무활동</u> <u>내역 없음 확인서</u>
<u><신 설></u>	<u>[별지 제7호의2서식]</u> <u>직무 관련 외부활동 허가 신청서</u>
<u><신 설></u>	<u>[별지 제7호의3서식]</u> <u>직무 관련 외부활동 허가 통보서</u>